

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Localiza en el mapa la materia de examen (objetivo/ámbito, coordinación, autorización de deuda, recomendaciones, corrección automática, planes locales y medidas de cumplimiento, contingencia). Luego repasa en cada sección las ideas clave y, por último, confirma la redacción exacta consultando la literalidad del artículo correspondiente.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y principios rectores de la política presupuestaria	a1	Define el objeto de la Ley: principios rectores vinculantes para ajustar la política presupuestaria hacia estabilidad y sostenibilidad.
Coordinación e instrumentos en normas presupuestarias	a10	Obliga a los sujetos del ámbito a prever instrumentos y procedimientos en sus normas reguladoras para adecuarse a los principios.
Autorización legal para emitir deuda o contraer crédito	a13	Establece que Estado y Comunidades Autónomas deben estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Recomendaciones sobre el grado de cumplimiento	a17	Atribuye al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la facultad de formular recomendaciones sobre el cumplimiento de objetivos.
Medidas automáticas de corrección y tramos	a20	Prevé corrección automática gradual por tramos y su carácter preceptivo hasta constatarse el logro del objetivo.
Tramitación y aprobación de planes económico-financieros locales	a23	Exige que los planes económico-financieros de las Corporaciones Locales estén aprobados por el Pleno.
Cumplimiento forzoso ante incumplimientos graves	a26	Permite considerar la persistencia en incumplimiento como gestión gravemente dañosa y habilita proceder a la disolución del órgano local.
Fondo de contingencia: cuantía y condiciones por cada Administración	a31	La cuantía y condiciones de aplicación del fondo se determinan por cada Administración en su ámbito competencial.

3. Objeto, vinculación y adecuación de la política presupuestaria (arts. a1,a10)

Principios rectores y obligación de adecuación normativa

- La Ley fija principios rectores vinculantes para todos los poderes públicos sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- Los sujetos del ámbito deben incorporar en sus normas presupuestarias instrumentos y procedimientos para adecuarse a esos principios.

4. Autorización para endeudamiento y coordinación de cumplimiento (arts. a13,a17)

Deuda pública y recomendaciones de seguimiento

- Estado y Comunidades Autónomas requieren autorización por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas puede formular recomendaciones sobre el grado de cumplimiento de los objetivos.

5. Corrección automática: gradualidad, preceptividad y verificación (arts. a20)

Funcionamiento de las medidas automáticas

- La autorización puede realizarse gradualmente por tramos de importes a avalar y garantizar.
- Es preceptiva hasta que el Ministerio constate el cumplimiento del objetivo de estabilidad, deuda o regla de gasto.

6. Planes económico-financieros locales y consecuencias del incumplimiento (arts. a23,a26)

Aprobación del plan y posible disolución

- Los planes económico-financieros de Corporaciones Locales deben aprobarse por el Pleno de la Corporación.
- La persistencia en incumplimiento que implique inobservancia de estabilidad, deuda o regla de gasto puede calificarse como gestión gravemente dañosa y derivar en disolución del órgano local.

7. Fondo de contingencia: decisión competencial (arts. a31)

Cuantía y condiciones de aplicación

- La cuantía del fondo de contingencia la determina cada Administración Pública en su ámbito competencial.
- También son determinadas por cada Administración las condiciones de aplicación de esa dotación.

8. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

9. Cierre de repaso

Para el repaso final: identifica primero la materia (principios, coordinación, endeudamiento, recomendaciones, corrección automática, planes locales, cumplimiento forzoso y contingencia). Después verifica en la norma que la literalidad coincide con lo estudiado, especialmente en los elementos preceptivos (aprobación por Pleno, disolución) y en la verificación ministerial.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.